

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๕

คติปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ปี พ.ศ. เกิดในทะเบียนบ้าน) จากวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ โดยไม่มีเอกสารราชการมาแสดง เมื่อปรากฏว่านายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานแล้วรวบรวมหลักฐานเสนอต่อนายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยความเห็นตามข้อ ๑๑๕ (๒) ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และต่อมานายอำเภอฯ ได้พิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ทะเบียนบ้านฉบับสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ทะเบียนบ้านฉบับสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) ของผู้ฟ้องคดี และข้อมูลการทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แล้วเห็นว่า เอกสารทั้งหมดระบุข้อมูลตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ แม้หากนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณา เปรียบเทียบกับหลักฐานสูติบัตรของพี่สาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่บันทึกไว้ว่าเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แล้วจะพบว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดหลังจากพี่สาวเพียง ๓ เดือน ๒๑ วัน ซึ่งไม่อาจเป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ จริงตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดียึดถือมาตลอดว่าตนเองเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ โดยใช้วัน เดือน ปีเกิดดังกล่าวบันทึกลงในประวัติการศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมถึงการกรอกข้อมูลลงใน ก.พ. ๗ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารราชการอื่นใดยืนยัน โดยมีเพียงมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นประจักษ์พยานเพียงคนเดียวซึ่งในขณะให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ก็มีอายุมากถึง ๘๖ ปีแล้ว จึงมีความไม่แน่นอนว่ายังมีความทรงจำที่ชัดเจนแม่นยำว่าผู้ฟ้องคดีเกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่วนพยานรายอื่น ๆ ล้วนเป็นเพียงพยานบอกเล่า กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ อย่างปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ การที่นายอำเภอฯ มีคำสั่งไม่อนุมัติแก้ไขรายการวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีซึ่งวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์



ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการวินิจฉัยในทำนองเดียวกัน จึงขอด้วยกฎหมายด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีเพื่อขอแก้ไขรายการปี พ.ศ. เกิดในทะเบียนบ้าน จากวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากการมาตรวจของผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งเกิดกับทางราชการไว้ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีใบสูติบัตร โดยได้ชี้แจงเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ว่า มารดาได้คลอดตนในปีที่มีการสำรวจสำมะโนประชากร คือ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการสำรวจที่บ้าน มารดาจึงได้แจ้งเกิดให้กับตนไปด้วย และจากสำเนาหลักฐานสูติบัตรของนาง น. ซึ่งเป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า นาง น. เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ หากผู้ฟ้องคดีเกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็จะมีอายุห่างจากผู้ฟ้องคดีเพียง ๓ เดือน ๒๑ วัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอายุห่างกันในระยะเวลาดังกล่าว ต่อมา นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีได้ตรวจสอบเอกสารและบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลจำนวน ๘ คน รวมทั้งมารดาของผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือถึงนายอำเภอธัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาคำร้องขอดังกล่าว หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารหลักฐานทางราชการที่ระบุหรือยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ขอแก้ไขรายการมาตั้งแต่ต้นเนื่องจากผู้ฟ้องคดีรับราชการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเอกสารหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเคยยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการวันเดือนปีเกิดเป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งน่าจะถูกต้องและเป็นที่ยุติแล้ว เหตุใดจึงต้องขอแก้ไขรายการดังกล่าวอีก จึงยังไม่อาจเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีได้แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายการดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาจากบันทึกปากคำเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ จึงไม่อาจดำเนินการตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งไม่อนุมัติให้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวและมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้พิจารณาทบทวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธไม่อนุวัติให้แก่ข้าราชการในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีข้างต้น และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการแก้ไขรายการปี พ.ศ. เกิด ในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีตามคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดียื่นประกอบการขอแก้ไขรายการปี พ.ศ. เกิด ยังไม่อาจเชื่อถือเพื่อจะเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรได้ จึงมีหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เพื่อขอคัดและรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ของผู้ฟ้องคดี และต่อมาสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีก็ได้มีหนังสือส่งพยานหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาตามข้อ ๑๑๕ (๒) ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำร้องขอแก้ไขรายการปี พ.ศ. เกิด ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยพยานหลักฐานซึ่งประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ทะเบียนบ้านฉบับสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ทะเบียนบ้านฉบับสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ของผู้ฟ้องคดี และข้อมูลการทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ซึ่งเอกสารทั้งหมดระบุข้อมูลตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๗ และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานสูติบัตรของนาง น. พี่สาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่บันทึกไว้ว่า นาง น. เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๖ กับหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีที่บันทึกไว้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๗ พบว่า ผู้ฟ้องคดีจะเกิดหลังจากนาง น. เพียง ๓ เดือน ๒๑ วัน ซึ่งแม้ไม่อาจเป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๗ จริง ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดียึดถือมาตลอดว่าตนเองเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๗ โดยใช้เวลา ๓ เดือน ปีเกิดดังกล่าวบันทึกลงในประวัติการศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมถึงการกรอกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) เมื่อผู้ฟ้องคดีมีเพียงพยานบุคคลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๗ โดยไม่มีเอกสารราชการอื่นใดยืนยัน และมีเพียงมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นประจักษ์พยานเพียงคนเดียวซึ่งในขณะให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ก็มีอายุมากถึง ๘๖ ปีแล้ว จึงมีความไม่แน่นอนว่ายังมีความทรงจำที่ชัดเจนแม่นยำว่าผู้ฟ้องคดีเกิดในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ส่วนพยานรายอื่น ๆ ล้วนเป็นเพียงพยานบอกเล่า กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้อย่างปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



มีคำสั่งไม่อนุมัติแก้ไขรายการวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๘ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการวินิจฉัยในทำนองเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘/๒๕๖๔)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

การอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงกำหนดให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนได้เท่าที่จำเป็นโดยบัญญัติให้มีเพื่อใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์เท่านั้น และห้ามมิให้บุคคลบางประเภทมีและใช้อาวุธปืนอีกด้วย เมื่อพยานหลักฐานจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรพบว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาหลายข้อหา ซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการเล่นการพนันไฮโลว์ และข้อหาเมียเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ประกอบกับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ดังนั้น การที่นายอำเภอเล็งเห็นว่า ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สิน ที่วางแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันทุกจังหวัด โดยพิจารณาข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีประกอบกับพยานหลักฐานข้างต้นแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคล



ซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีคำสั่งปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมิและใช้อาวุธปืนชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .๒๒ ต่อนายอำเภอเลิงนกทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยระบุวัตถุประสงค์การขออนุญาตเพื่อไว้ป้องกันทรัพย์สินและตนเอง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบประวัติของผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการตรวจสอบจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีประวัติต้องหาคดีอาญา ๔ คดี และจากการสอบปากคำผู้ใหญ่บ้านได้ให้การว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เพราะเกรงว่าจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนตามขนาดที่ขอตั้งกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งข้างต้น แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมิและใช้อาวุธปืนพิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทาขอความร่วมมือให้ตรวจสอบประวัติของผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการตรวจประวัติและความประพฤติของผู้ฟ้องคดีจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร และการแจ้งผลตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรพบการกระทำ ความผิดกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ๔ รายการ คือ (๑) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๑ ถูกจับกุมข้อหา ร่วมกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันไพ่คอยคู่ (๒) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถูกจับกุมข้อหา มียาเสพติด (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำหน่ายยาบ้า (๓) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถูกจับกุมข้อหา ร่วมกับพวกเล่นการพนันไฮโลว์ และ (๔) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ถูกจับกุมข้อหา ร่วมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ จากการสอบปากคำนาย ส. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุอันน่าสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างไร เนื่องจากมีบ้านพักใกล้เคียงกัน รู้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นในการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน



และทราบว่าผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยถูกจับกุมเล่นพนันมาก่อน ส่วนปลัดอำเภอเล็งนกทาได้สอบปากคำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเล็งนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งได้ให้ถ้อยคำว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนที่พูดจาเสียงดัง พูดจาข่มขู่ ชอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) เป็นนักเลงในหมู่บ้าน และจากการประชุมหมู่บ้านมีชื่อของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยส่งตัวเข้าบำบัดของอำเภอในค่ายอบรมยาเสพติด และไม่ยอมให้ทางอำเภออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีอาวุธปืน เนื่องจากมีเรื่องทะเลาะกับพี่ชายของแฟนเป็นประจำ นอกจากนี้ พยานรายนาย ว. ได้ให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอเล็งนกทาว่า ผู้ฟ้องคดีขอให้ตนรับรองการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนที่พิพาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีประวัติจากการตรวจสอบอาชญากรรมหลายข้อหา เกรงว่านายทะเบียนจะไม่อนุญาตนาย ว. จึงได้อธิบายให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว และนาย ว. ก็ไม่ได้ไปพบนายทะเบียนท้องที่อำเภอเล็งนกทาเพื่อรับรองความประพฤติของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองในฐานะนายทะเบียนท้องที่ประจำอำเภอเล็งนกทาตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ จึงชอบที่จะใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ เห็นได้ว่า การอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงกำหนดให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนได้เท่าที่จำเป็น โดยบัญญัติให้มีเพื่อใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์เท่านั้น และห้ามมิให้บุคคลบางประเภทมีและใช้อาวุธปืนอีกด้วย ดังนั้น เมื่อตามพยานหลักฐานจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาหลายข้อหา ซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการเล่นการพนันไฮโลว์ และข้อหาซื้อขายยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ประกอบกับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างยืนยันสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สิน ที่วางแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันทุกจังหวัด โดยพิจารณาข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีประกอบกับพยานหลักฐาน



ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีคำสั่งปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๔๖/๒๕๖๔)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยอ้างว่ามีบุคคลปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอจดทะเบียนฯ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมาก่อนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า นาย ร. ในฐานะสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นผู้รับรองลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในคำขอจดทะเบียนฯ และนาย ม. ซึ่งเป็นผู้นำคำขอจดทะเบียนฯ ไปให้นาย ร. รับรองลายมือชื่อ ได้ให้ถ้อยคำยืนยันต่อศาลในทำนองเดียวกันว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านาย ร. เนื่องจากคำขอจดทะเบียนฯ มีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอมาก่อนแล้ว และพยานทั้งสองไม่อาจยืนยันว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสองมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ร่วมกับผู้ฟ้องคดี อันอาจเป็นเหตุจูงใจในการให้ถ้อยคำในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการแจ้งลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจหลายแห่งโดยทันทีหลังจากได้ทราบเรื่องและผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด และได้ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่พิพาท จึงเป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมิได้มีการลงลายมือชื่อต่อหน้านาย ร. ตามที่ได้มีการรับรองไว้จริง การขอจดทะเบียนฯ ในกรณีดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่ข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๑.๒) ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท



พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ทั้งนี้ แม้เหตุดังกล่าวอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งของนายทะเบียนฯ ที่รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดที่พิพาทเสียเปล่าหรือเป็นโมฆะก็ตาม แต่ก็ย่อมเป็นเหตุเพียงพอที่จะทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติว่าลายมือชื่อผู้จดทะเบียนที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนดังกล่าวหรือไม่ และไม่จำเป็นต้องรอผลในคดีอาญาแต่อย่างใด คำสั่งของนายทะเบียนฯ ที่รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดที่พิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งโพง แผนก/ฝ่ายเย็บ ของบริษัท ล. ฟ้องว่า ได้มีบุคคลปลอมลายมือชื่อและนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีหุ้นส่วน ๒ คน คือ ผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และนาย ช. สัญชาติปากีสถาน เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จากการที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดข้างต้นซึ่งค้างชำระค่าภาษีและค่าปรับแก่สำนักงานประกันสังคม เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงไปแจ้งลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว โดยอาจมีมีจดหมายหรือปลอมแปลงเอกสารของผู้ฟ้องคดีไปทำนิติกรรม รวมทั้งได้ร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ปลอมลายมือชื่อต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี สาขารัตนาธิเบศร์ (ปัจจุบัน คือ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศร์) และได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อประกอบการพิจารณาโดยนาย ร. สมาชิกวุฒิสภาแห่งนิติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นผู้รับรองในคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนดังกล่าว นาย อ. ผู้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนฯ และผู้ฟ้องคดี ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ส่วนนาย ช. พนักงานไปรษณีย์ไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ปรากฏว่ามีเพียงผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวที่ไปให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ



ด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นาย อ. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. โดยมีทุนจดทะเบียน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีหุ้นส่วน ๒ คน ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ลงหุ้นด้วยเงินจำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท และนาย ช. ลงหุ้นด้วยเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยในคำขอดังกล่าวระบุชื่อนาย ร. สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้รับรองว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนจริง พร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพิจารณาคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอดังกล่าวแล้วเห็นว่า เอกสารถูกต้องครบถ้วนและไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านการจดทะเบียน หรือศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคำสั่งศาลในทำนองเดียวกัน จึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนตามคำขอในวันเดียวกัน จึงเห็นได้ว่า การขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทโดยครบถ้วนตามที่ข้อ ๑๘ วรรคสอง ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบภาคผนวกแนบท้ายระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้แล้ว ยกเว้นรายการเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนของหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อนาย ช. ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ได้ลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเพียงจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของทุนจดทะเบียนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุที่การลงหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ โดยที่ในการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ ข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้กรณีการลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร หากผู้ขอจดทะเบียนไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดได้ และให้ถือว่าลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว



เป็นลายมือชื่อที่ถูกต้องและนายทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ตรวจพิจารณาคำขอที่พิพาทซึ่งมีนาย ร. ในฐานะสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้รับรองว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนจริง พร้อมเอกสารประกอบคำขอ แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านการจดทะเบียน หรือศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคำสั่งศาลในทำนองเดียวกัน จากนั้นจึงได้มีคำสั่งตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดฯ รับจดทะเบียนตามคำขอ โดยไม่ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีอีก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งปรากฏในขณะนั้นแล้ว

เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ที่ยื่นเกินกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับไว้พิจารณา และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องร้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อน จึงจะพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ ศาลปกครองย่อมมีอำนาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า นาย ร. ในฐานะสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นผู้รับรองลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. และนาย ม. ซึ่งเป็นผู้นำคำขอจดทะเบียนดังกล่าวไปให้นาย ร. รับรองลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียน ได้ให้ถ้อยคำยืนยันต่อศาลปกครองสูงสุดในทำนองเดียวกันว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านาย ร. เนื่องจากคำขอจดทะเบียนมีการลงลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนมาก่อนแล้ว และพยานทั้งสองไม่อาจยืนยันว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสองดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ร่วมกับผู้ฟ้องคดี อันอาจเป็นเหตุจูงใจในการให้ถ้อยคำในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการแจ้งลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจหลายแห่ง โดยทันทีหลังจากได้ทราบเรื่องจากผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. และได้ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า



คำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. มิได้มีการลงลายมือชื่อต่อหน้านาย ร. ในฐานะสมาชิกวิสามัญแห่งนิติบุคคลนิติบุคคล ตามที่ได้มีการรับรองไว้จริง การขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ในกรณีดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่ข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดฯ และข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๑.๒) ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ทั้งนี้ แม้เหตุดังกล่าวอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เสียเปล่าหรือเป็นโมฆะตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ก็ย่อมเป็นเหตุเพียงพอที่จะทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติว่าลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนดังกล่าวหรือไม่ และไม่จำเป็นต้องรอผลในคดีอาญาแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันรับจดทะเบียน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๔๐/๒๕๖๔)

๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ ข้อ ๙ และข้อ ๑๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำโครงการของรัฐ เป็นดุลพินิจที่หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาจากลักษณะของโครงการนั้นว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมหรือไม่ หากมิได้เป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมแล้ว หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเพียงแต่จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการให้ประชาชนทราบเท่านั้น หรืออาจจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วยก็ได้ แต่หากเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงแล้ว ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมชาวบ้านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดทำบ่อทิ้งขยะ และชาวบ้านในหมู่บ้านได้ร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้ดุลพินิจตามสมควรในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า การดำเนินการก่อสร้างโครงการบ่อทิ้งขยะและถนนไปยังบ่อทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการก่อสร้างบนที่ดินสาธารณประโยชน์โดยมิได้รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อถนนดังกล่าวก่อสร้างไปตามแนวเขตที่ดินติดกับด้านทิศใต้ของที่ดินของผู้ฟ้องคดี และองค์การบริหารส่วนตำบลยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์กระแสน้ำพัดแรงทำให้ถนนขาดและเศษวัสดุก่อสร้าง



ไหลเข้าไปในที่นาของผู้ฟ้องคดีจริง ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ก่อสร้างถนนดังกล่าว เมื่อมีฝนตกหนักน้ำย่อมไหลบ่าไปตามธรรมชาติ ไม่ใช้การไหลเข้าไปในที่นา ในลักษณะของน้ำที่ถูกปิดกั้นโดยแนวถนนที่มีความสูงประมาณ ๑ เมตร และยาว ๓๐๐ เมตร ซึ่งมีความแรงจนทำให้ถนนขาดและมีเศษวัสดุก่อสร้างไหลท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การต่อศาลว่าจะนำทอระบายน้ำมาวางเป็นระยะ ๆ เพื่อให้น้ำไหลระบายตามธรรมชาติและป้องกันการพังทลายของถนน จึงเป็นการยอมรับว่าถนนที่ก่อสร้างขึ้นนั้นปิดกั้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติจริง และเป็นการสร้างถนนที่ไม่มีการวางทอระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำอย่างที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ กรณีจึงฟังได้ว่า สาเหตุที่ที่นาของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนขยะไปยังบ่อทิ้งขยะ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๓๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๔๐ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นที่นาติดกัน นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๓๙ และทิศตะวันตกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๔๐ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ ๙ ไร่เศษ โดยผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนทุกปี แต่เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างโครงการบ่อทิ้งขยะโดยสร้างถนนผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าไปยังบ่อทิ้งขยะ และได้ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะในบริเวณใกล้เคียงกับที่นาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการนำขยะไปทิ้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินโครงการบ่อทิ้งขยะและก่อสร้างถนนเป็นเส้นทางขนขยะไปยังบ่อทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่พิพาทเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้จัดทำประชาคมติ และการก่อสร้างถนนไปยังบ่อทิ้งขยะเป็นการก่อสร้างในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครอง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปลูกพืชได้ อีกทั้งยังขวางทางน้ำไหลตามธรรมชาติ กล่าวคือ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำไม่สามารถไหลเข้าที่นาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงได้ เนื่องจากถนนกั้นทางน้ำ ทำให้ที่นาของผู้ฟ้องคดีขาดน้ำในการทำนาปลูกข้าวดังเช่นทุกปี และเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลากลางวันได้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลบ่าท่วม จนถนนขาด และน้ำไหลเข้าไปในที่นาของผู้ฟ้องคดี ทำให้ที่นาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเศษหินและดินที่ไหลตามน้ำไปถมนาข้าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้



ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ของตนเองตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยในการดำเนินการดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาทในคดีนี้ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ยังไม่มี การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามมาตรา ๕๙ แห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงต้องนำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาปรับใช้แก่คดี และเมื่อพิจารณาข้อ ๕ ข้อ ๙ และข้อ ๑๓ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นขั้นตอนและวิธีการที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่จะดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำโครงการได้รับทราบข้อมูลและข้อวิตกกังวลจากด้านประชาชนและชี้แจงในประเด็นที่ประชาชนยังมีข้อสงสัย รวมทั้งอาจพิจารณาปรับโครงการและแผนงาน และเตรียม มาตรการป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าวมิได้เป็นเงื่อนไขว่าการจัดทำโครงการที่นำมาเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นนั้นจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินโครงการได้ แต่เป็นดุลพินิจ ที่หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาตามหลักการและเหตุผลความจำเป็นว่าหลังจากได้รับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลกระทบแล้ว จะตัดสินใจดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ อย่างไร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน



ในส่วนที่เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบที่จะกำหนดได้ตามความเหมาะสม และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะใช้วิธีการใด ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้นว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมหรือไม่ หากมิได้เป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมแล้ว หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเพียงแต่จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการให้ประชาชนทราบเท่านั้น หรืออาจจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วยก็ได้ แต่หากเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงแล้ว ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการจัดทำบ่อทิ้งขยะขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหลวง เลขที่ รอ.๐๕๗๓ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่เศษ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนองบัวน้อยจัดประชุมชาวบ้านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งชาวบ้านหมู่บ้านหนองบัวน้อยได้ร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอต่อนายอำเภอพนมไพรเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายอำเภอพนมไพรได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานสร้างบ่อทิ้งขยะและงานสร้างถนนไปยังบ่อทิ้งขยะกับผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจตามสมควรในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ แล้ว อีกทั้ง การดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่บนพื้นฐานความจำเป็นที่ต้องมีบ่อทิ้งขยะเพื่อรองรับการทิ้งขยะจากชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองทัพไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีกับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงบริเวณบ่อทิ้งขยะแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบในการจัดทำโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาหลักฐานความเป็นมาของหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหลวง เลขที่ รอ.๐๕๗๓ ประกอบกับหลักฐานความเป็นมาของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๓๙ และทิศตะวันตก



ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๔๐ แล้ว รับฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนเป็นเส้นทางขนขยะไปยังบ่อทิ้งขยะเป็นการก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ รอ.๐๕๗๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ได้มีการสร้างถนนดินเข้าไปยังบ่อทิ้งขยะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เริ่มจากถนนหลวงชนบทเส้นบ้านหนองบัวทอง-บ้านหนองบัวสิ้นสุดโครงการบ่อกำจัดขยะ โดยถนนดังกล่าวได้ก่อสร้างไปตามแนวเขตที่ดินติดกับที่ดินด้านทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๓๙ ของผู้ฟ้องคดี หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีสร้างถนนแล้วเสร็จ เกิดเหตุฝนตกหนักเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ กระแสน้ำพัดแรงทำให้ถนนขาดและเศษวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราบ ลูกกรัง ไหลเข้าไปในที่นาของผู้ฟ้องคดีทำให้พื้นที่บางส่วนของที่นาของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้การดำเนินโครงการบ่อทิ้งขยะและสร้างถนนไปยังบ่อทิ้งขยะของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ถนนดังกล่าวก่อสร้างไปตามแนวเขตที่ดินติดกับที่ดินด้านทิศใต้ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๓๙ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ก่อสร้างถนนดังกล่าวเมื่อมีฝนตกหนัก น้ำย่อมไหลบ่าไปยังที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ดอนตามธรรมชาติ ไม่ใช่ไหลเข้าไปในที่นาของผู้ฟ้องคดีในลักษณะของน้ำที่ถูกปิดกั้นโดยแนวถนนที่มีความสูงประมาณ ๑ เมตร และยาว ๓๐๐ เมตร ซึ่งมีความแรงจนทำให้ถนนขาดและมีเศษวัสดุก่อสร้างไหลท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การต่อศาลว่าจะนำท่อระบายน้ำมาวางเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ น้ำไหลระบายตามธรรมชาติและป้องกันการพังทลายของถนน จึงเป็นการยอมรับว่าถนนที่ก่อสร้างขึ้นนั้นปิดกั้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติจริง และเป็นการสร้างถนนที่ไม่มีการวางท่อระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำอย่างี่ควรจะเป็นตามสภาพพื้นที่ กรณีจึงฟังได้ว่าสาเหตุที่ที่นาของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากถนนที่ผู้ถูกฟ้องคดีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนขยะไปยังบ่อทิ้งขยะ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ดี ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายจากการกระทำละเมิดนั้น ต้องเป็นค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นความเสียหายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริงจากการกระทำละเมิดเท่านั้น สำหรับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ความเสียหายจากถนนขาด เศษวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราบ ลูกกรัง ไหลเข้าไปในที่นาของผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ในส่วนนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น ชอบแล้ว แต่สำหรับความเสียหาย



ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การก่อสร้างถนนทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำนาจากการปักดำมาเป็นทำนาโดยวิธีหว่าน เนื่องจากไม่มีน้ำไหลเวียนตามธรรมชาติประกอบกับไม่สามารถใช้น้ำจากบ่อที่ขุดไว้ ทำให้ผลผลิตตกต่ำ นั้น ความเสียหายดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยความเสียหายนั้นยังไม่ได้เกิดมีขึ้นอยู่ในขณะยื่นฟ้องคดีแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในส่วนนี้ การกำหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อมาปลูกพืชไร่ในที่ดินที่พิพาท แต่เมื่อได้รับเงินแล้วไม่สามารถปลูกพืชได้เนื่องจากการดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การกู้เงินมาลงทุนถือเป็นความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง และเงินที่กู้มาผู้ฟ้องคดีอาจนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงที่นาซื้อปุ๋ยและค่าจ้างต่าง ๆ แล้ว แม้ปัจจุบันผู้ฟ้องคดียังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคาร ก็ไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่กล่าวอ้างในส่วนนี้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖๙/๒๕๖๓)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การบำรุงรักษาทางหลวง

ราวกันอันตรายเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับงานทางหลวง การที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงซ่อมแซมราวกันอันตรายนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบความชำรุดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายในบริเวณที่ราวกันอันตรายชำรุดเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่ไม่ใช่งานซับซ้อนที่ต้องใช้เวลามากนัก กรณีจึงถือได้ว่า



เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ตายขับขีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง และขับขี่ในช่องทางเดินรถด้านขวาสุด ซึ่งฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้งยังได้เปลี่ยนช่องทางเดินรถโดยกะทันหันไปยังช่องทางเดินรถที่สาม เพื่อแซงรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับอยู่ด้านหน้า จนไม่สามารถควบคุมรถจักรยานยนต์ได้ เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์แล่นข้ามร่องน้ำกลางถนนกระแทกราวกั้นอันตรายเสียชีวิต ซึ่งไม่ว่าราวกั้นอันตรายจะมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากร่างของผู้ตาย กระแทกกับราวเหล็กกั้นอันตรายในสภาพความเร็วในลักษณะเดียวกัน ร่างของผู้ตายย่อมได้รับความเสียหายในทำนองเดียวกัน ดังนั้น ความตายของบุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมิใช่ผลโดยตรงจากการที่กรมทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการซ่อมแซมราวกั้นอันตราย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดและไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นาย จ. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปตามถนนสุขุมวิท จากตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรถวิ่งมาถึงบริเวณจุดกลับรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ได้มีรถยนต์ (แท็กซี่) ซึ่งได้ขับมาด้วยความประมาทเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของนาย จ. จนร่างของนาย จ. กระเด็นไปโดนปลายราวเหล็กลูกฟูกกั้นรถหรือราวกั้นอันตรายที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้กั้นถนนตามแนวขอบถนนที่บริเวณจุดกลับรถ เป็นเหตุให้นาย จ. มีแผลฉีกขาดบริเวณใต้รักแร้ซ้าย โดยฉีกขาดถึง ๑๐ เซนติเมตร ลึกถึงปอด ประกอบกับบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีแผ่นเหล็กกั้นรถ ทำให้ร่างของนาย จ. กระแทกเข้ากับพื้นซีเมนต์ข้างร่องน้ำ ส่งผลให้กระดูกคอหักและเสียชีวิต ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ (บิดาและมารดาของนาย จ. ตามลำดับ) เห็นว่า บาดแผลทั้งสองแห่งดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของนาย จ. เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ละเลยไม่ซ่อมแซมบำรุงรักษาราวแผ่นเหล็กลูกฟูกกั้นรถหรือราวกั้นอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ราวกั้นอันตรายเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับงานทางหลวง เมื่อบริเวณที่เกิดเหตุในคดีนี้เป็นทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยมีหัวหน้าหมวดการทาง

